

Korrespondenz, Aktenvermerk und Beweis-/Fristenlogik

Akte Hohenwartshofen / Übelacker-Strohmeyer

Beraterkanzlei: Bremsbüttel & Habermehl Rechtsanwälte, Berlin

Beratender Anwalt: Hartwich von Eichensteiger

Aktenzeichen: 0426-26 BE

Mandantenanfrage per E-Mail

Von: ebue@uebelacker-mail.test
An: eichensteiger@bremsbuettel-habermehl.test
Datum: Mo 23.03.2026, 21:34 Uhr
Betreff: Bauträgervertrag „Quartier am Birkenpfuhl“ – bitte um Prüfung

Sehr geehrter Herr von Eichensteiger,

ich habe am 14. März 2026 den anliegenden Bauträgervertrag in der Notarkanzlei Dr. von Sickingen-Querfurt beurkunden lassen. Es geht um eine Eigentumswohnung im Bauprojekt „Quartier am Birkenpfuhl“ in Kannenberg-Niederwall (zwischen Stahnsdorf und Kleinmachnow gelegen). Es handelt sich um ein Großprojekt mit 287 Wohneinheiten in zwölf Häusern, die Bauträgerin ist die Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG.

Der Kaufpreis beträgt knapp 828 000 Euro. Vier Tage nach der Beurkundung kam die erste Ratenanforderung — 30 Prozent des Kaufpreises, fällig binnen 30 Tagen. Laut Schreiben seien die Erdarbeiten begonnen; ich habe vor Ort aber nur Bauzäune, Geräte und vorbereitende Arbeiten gesehen. Mir kam außerdem merkwürdig vor, dass nur eine interne Bauleiterbestätigung beigelegt war. Ich habe daraufhin den Vertrag noch einmal gelesen und an mehreren Stellen Bedenken bekommen, ohne genau benennen zu können, warum.

Konkret beschäftigen mich folgende Punkte:

1. Der Vertrag enthält an keiner Stelle einen Hinweis darauf, dass ich bei der ersten Rate 5 Prozent als Sicherheit einbehalten dürfte. Ich habe aus einer Verbraucherzentralen-Broschüre eine entsprechende Andeutung in Erinnerung.
2. Die erste Rate beträgt 30 Prozent. Ein befreundeter Architekt hat mir gesagt, das könne zwar grundsätzlich ein MaBV-Baustein sein, aber nur bei echten Erdarbeiten und nur, wenn die sonstigen Fälligkeitsvoraussetzungen wirklich vorliegen.
3. In § 9 steht, dass meine Mängelansprüche nach zwei Jahren verjähren. Ich dachte, beim Hausbau gelten fünf Jahre.
4. In § 5 steht, dass das Selbstvornahmerecht ausgeschlossen ist. Selbst wenn der Bauträger nicht repariert, dürfte ich also nicht selbst beauftragen.

5. In § 6.3 wird die Abnahme des Gemeinschaftseigentums dem Erstverwalter übertragen, den der Bauträger selbst einsetzt.
6. In § 10.2 darf der Bauträger einseitig die Löschung meiner Auflassungsvormerkung herbeiführen, wenn ich angeblich in Verzug bin.
7. Die Schlüssel bekomme ich angeblich erst gegen vollständige Zahlung — auch wenn noch Mängel da sind.

Ich habe inzwischen die Reservierungsgebühr von 22 000 Euro überwiesen (Anfang Februar, vor Beurkundung). Die erste Rate (248 400 Euro) ist seit der Anforderung am 18. März fällig, eine Mahnung ist noch nicht eingegangen.

Zusätzlich ist mir erst nach der Beurkundung aufgefallen, dass in § 5.2 von interner Projektsteuerung, in § 5.11 von Baugrund- und Grundwasserrisiken und in § 8 von stark beschränkten Baustellenbesichtigungen die Rede ist. Mein Architekt-Bekannter meint, ein juristisch guter Vertrag nütze wenig, wenn ich vor Zahlung und Abnahme gar nicht prüfen kann, ob die Baugrube, die Abdichtung, die Haustechnik und die Bauüberwachung sauber laufen.

Kann der Vertrag in dieser Form Bestand haben? Welche Klauseln sind angreifbar? Welche Risiken bestehen jetzt, nach Beurkundung? Welche Schritte würden Sie mir konkret empfehlen?

Vielen Dank vorab. Ich bin sehr beunruhigt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eberwein Übelacker-Strohmeyer

Interner Aktenvermerk vom 25.03.2026

Mandantenkontakt: telefonisch am 24.03.2026, 16:20 Uhr, Dauer 47 Minuten.
Anwesend: Dr. Übelacker-Strohmeyer, RA von Eichensteiger.

Der Mandant ist promovierter Wirtschaftshistoriker, beruflich nicht juristisch vorgebildet, finanziert die Wohnung als Altersvorsorge teils aus Eigenkapital, teils über ein Annuitätendarlehen der Postbau-Spar AG (Zusage liegt vor). Die Show-Wohnung in Haus 5 hat ihn überzeugt; die Baubeschreibung hat er erst nach der Beurkundung in Ruhe gelesen.

Die Vorlage des Vertragsentwurfs durch die Notarin erfolgte sieben Tage vor dem Beurkundungstermin. Auf den Hinweis der Notarin, dass damit die zweiwöchige Frist nach § 17 Abs. 2a BeurkG nicht eingehalten ist, hat der Mandant einen vorformulierten Verzicht unterschrieben. Den Verzicht sieht der Mandant heute kritisch.

Die Baubeschreibung — in der Fassung „Februar 2026, Version 7.2“ — ist nicht mitbeurkundet, sondern wurde lose ausgehändigt. Ob dieselbe Fassung allen anderen Erwerbern im Projekt vorliegt, ist offen. Es kursieren wohl mehrere Versionen.

Die Bezugsurkunden (Teilungserklärung plus sieben Nachträge) wurden in der Beurkundungssitzung nicht vorgelesen; der Mandant hat dem Verzicht nach § 13a BeurkG zugestimmt, ohne den Inhalt aller Nachträge zu kennen.

Der Architekt-Bekannte des Mandanten (Dipl.-Ing. Wolfram Bockhusen) hat eine Erstdurchsicht der Baubeschreibung vorgenommen und mehrere offene Punkte markiert: keine konkrete Energieklasse, keine konkrete Marken-/Klassenfestlegung bei Sanitär, Bodenbelägen, Innentüren; Verweis auf „einfache Art und Güte“ im Vertrag widerspricht dem Verkaufsprospekt, der durchgehend von „gehobener Ausstattung“ spricht. Bockhusen hat außerdem Baugrundgutachten, Grundwasser-/Baugrubenkonzept, Ausführungsplanung, Schallschutz-, Brandschutz-, Wärme- und Lüftungsnachweise, Wartungskonzept sowie die Protokolle der Objektüberwachung angefordert; nach dem Vertrag sollen diese Unterlagen aber weitgehend intern bleiben.

Die Mandantenstimmung ist beunruhigt, aber kooperationsbereit. Eine Rückabwicklung will der Mandant aktuell nicht; das Projekt ist von ihm aus inhaltlichen Gründen gewollt. Ziel ist: Klauselbereinigung, soweit durchsetzbar, plus realistische Risikoabschätzung der nicht mehr veränderbaren Punkte.

Sofortmaßnahmen:

1. Erste Rate nicht ungeprüft zahlen. Vor Zahlung Prüfung MaBV-Konformität, tatsächlicher Erdarbeiten, Vormerkung/Freistellung, Baugenehmigung und Sicherheitsleistung nach § 650m Abs. 2 BGB einfordern.
2. Bauleiterbestätigung anfordern, eigene Inaugenscheinnahme oder durch Bockhusen.
3. Technische Unterlagen anfordern: Baugrund, Baugrube/Wasserhaltung, Statik/Brandschutz/Schallschutz, GEG-/Energienachweise, Lüftung, technische Betriebsführung und Wartungsverträge.
4. Frist für anwaltliche Antwort an den Bauträger: 15.04.2026.
5. Reservierungsgebühr: Verrechnung mit der ersten Rate fordern; § 3.4 ist potenziell unwirksam.

E-Mail an Mandant zur Strategie

Von: eichensteiger@bremsbuettel-habermehl.test
An: ebue@uebelacker-mail.test
Datum: Mi 25.03.2026, 11:14 Uhr
Betreff: Re: Bauträgervertrag „Quartier am Birkenpfuhl“ – Erstanalyse

Sehr geehrter Herr Dr. Übelacker-Strohmeyer,

vielen Dank für Ihre ausführliche Schilderung. Nach erster Durchsicht des Vertrages bestätigen sich Ihre Bedenken weitgehend — und mehr. Der Vertrag enthält eine ungewöhnliche Häufung verbraucherfeindlicher Klauseln, von denen ein erheblicher Teil schon aus sich selbst heraus unwirksam sein dürfte.

Ich gliedere meine Antwort in drei Teile:

Teil A — Sofortgefahr. Die erste Rate von 30 Prozent ist nicht schon deshalb falsch, weil sie 30 Prozent beträgt. Problematisch ist die Kombination: Die Vormerkung soll nach § 3.1 schon bei „eintragungsbereit beantragt“ genügen, die Lastenfreistellung darf nur zugesichert sein, die Baugenehmigung für Haus 4 ist unklar und der Baufortschritt wird allein durch eine interne Bauleiter-/Projektcontrollerbestätigung ausgelöst. Eine eigene Bautenstandsprüfung soll die

Fälligkeit praktisch nicht hemmen. Bis zur Prüfung von § 3 Abs. 1 MaBV, tatsächlichem Erdarbeitsbeginn und § 650m-Sicherheit: nicht zahlen.

Teil B — Strukturelle Klauselrisiken. Mehrere Klauseln sind aus meiner Sicht nach §§ 307 ff. BGB unwirksam: die Beweislastumkehr in § 3.2 (gegen § 309 Nr. 12 lit. a BGB), die pauschale Empfangsbestätigung in § 0.2 (gegen § 309 Nr. 12 lit. b BGB), der Selbstvornahmeausschluss in § 9.4, die Verkürzung der Verjährung auf zwei Jahre, die Abnahmeklausel zugunsten des Bauträger-Erstverwalters, die Wohnflächentoleranz von 8 Prozent, die einseitige Vormerkungslöschung, die Schlüsselverweigerung trotz Mängeln, die unbegrenzte Belastungsvollmacht mit persönlicher Haftung, die unwiderrufliche Vollmacht zur Änderung der eigenen Sondereigentumseinheit, sowie der vollständige Verzicht auf den Sicherheitseinbehalt nach § 650m BGB.

Teil B2 — Technisches Projektrisiko. Juristisch besonders gefährlich sind die unauffälligen technischen Klauseln: Die Objektüberwachung bleibt intern, HOAI-Leistungsphasen begründen keine Käuferrechte, Baugrund- und Grundwasserrisiken werden verharmlost, private Bauüberwachung ist stark beschränkt und Wartungs-/Betriebsführungsverträge können bis zu sieben Jahre über den Erstverwalter gebunden werden. Das sind keine Nebenpunkte; sie betreffen die tatsächliche Bauqualität und die späteren WEG-Kosten.

Teil C — Strategie. Ich schlage vor, dass wir den Vertrag in einem formalen Korrekturschreiben an den Bauträger angreifen. Ziel ist nicht die Anfechtung (die ist nach Beurkundung praktisch ausgeschlossen), sondern die Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Klauseln plus konkrete Nachverhandlung. Parallel klären wir, ob der Notar seine Belehrungspflicht hinreichend erfüllt hat (§ 17 BeurkG); bei der gehäuften Klausellage kommt eine Notarhaftung nach § 19 BNotO in Betracht.

Ich werde Ihnen bis Ende der Woche das Gutachten und das Korrekturschreiben senden. Bis dahin bitte:

- Zahlung der ersten Rate aussetzen.
- Schriftverkehr mit dem Bauträger ausschließlich über die Kanzlei.
- Sämtliche Verkaufsunterlagen, Visualisierungen, Prospekte, Show-Wohnungs-Fotos sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Hartwich von Eichensteiger

Rechtsanwalt

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Beurkundungsdatum	Wann wurde beurkundet?	UR-Nr. 188/2026 KQ vom 14.03.2026	Ausgangspunkt aller Fristen
Entwurfsfrist § 17 Abs. 2a BeurkG	Lag der Entwurf zwei Wochen vor?	E-Mail des Notars mit Übersendungsdatum	Verzichtserklärung möglicherweise nicht wirksam
Bezugsurkunden	Wurden alle sieben Nachträge zur TE übergeben?	Quittung Notar	Bezugnahme nach § 13a BeurkG potenziell unwirksam
Baubeschreibung	Welche Version ist Vertragsbestandteil?	Eindeutig datiertes Exemplar	Bausoll nicht eindeutig festgelegt
Reservierungsgebühr	Wann gezahlt, mit welchem Verwendungszweck?	Banküberweisung Anfang Februar 2026	Verrechnungsanspruch ggf. nicht durchsetzbar
Erste Ratenanforderung	Wann übermittelt, mit welcher Begründung?	Schreiben Bauträgerin vom 18.03.2026	Voraussetzungen § 3 Abs. 1 MaBV prüfen
Technische Ratenprüfung	Sind echte Erdarbeiten begonnen und objektiv prüfbar?	Fotos, Bautenstandsbericht, Sachverständigenvermerk	Interne Bauleiterbestätigung reicht nicht
Bautenstand	Sind Erdarbeiten begonnen? Stichmonat erreicht?	Bauleiterbestätigung	MaBV-Konformität
Auflassungsvormerkung	Wann beantragt, wann eingetragen?	Grundbuchauszug	Schutz der dinglichen Sicherung
Lastenfreistellung	Erklärung vorhanden?	Freistellungserklärung im Original	Insolvenzrisiko
Baugenehmigung Haus 4	Liegt vor oder steht aus?	Bescheid Landkreis	Fälligkeitsvoraussetzung
Show-Wohnung	Welche Ausstattung wurde gezeigt?	Fotos, Vertriebsbroschüren	Auslegung Bausoll
Baugrund/Baugrube	Welche Gutachten, Wasserhaltungs- und Altlastenunterlagen gibt es?	Gutachten, Behördenunterlagen, Baustellenfotos	verdeckte Mehrkosten/Verzug/Qualitätsrisiko
Objektüberwachung	Wer macht LPH 8/ Bauüberwachung und was wird dokumentiert?	Beauftragungen, Berichte, Bautagebuchauszüge	technische Kontrolle bleibt Verkäufer-intern
Wartungsverträge	Welche Laufzeiten/ Kosten werden für WEG-Technik gebunden?	Vertragsentwürfe Erstverwalter	langfristige Betriebskostenfalle
Bemusterung		Schreiben des Verkäufers	

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
	Wann findet sie statt?		4-Wochen-Frist beachten
Mängelrügefrist 14 Tage	Wirksam?	AGB-Kontrolle	Ausschlussfrist potenziell unwirksam
Verjährung Mängel	2 oder 5 Jahre?	AGB-Kontrolle § 634a BGB	Verkürzung wahrscheinlich unwirksam

Eskalationsplan

Stufe 1 — Außergerichtliche Klauselbereinigung. Anwaltliches Korrekturschreiben an die Bauträgerin mit klauselgenauer Aufstellung der Unwirksamkeitspunkte und Vorschlägen für die Nachverhandlung. Frist: 25.04.2026. Inhaltliches Ziel: Anerkennung der Unwirksamkeit, Aufnahme einer Sicherheit nach § 650m BGB, MaBV-konforme Fälligkeitsvoraussetzungen, objektiv prüfbarer Bautenstand, Streichung der einseitigen Vormerkungslöschung, Streichung des Selbstvornahmeausschlusses, Wiederherstellung der gesetzlichen Mängelverjährung, neutrale Abnahme des Gemeinschaftseigentums, technische Unterlagen und sachverständige Baukontrolle.

Stufe 2 — Notarbeteiligung. Schreiben an den beurkundenden Notar mit Bitte um Stellungnahme zur Belehrungspraxis und zur AGB-Lage. Hinweis auf § 17 BeurkG und auf die offene Notarhaftungsfrage.

Stufe 3 — Feststellungs- und Leistungsklage. Wenn die Bauträgerin auf Stufe 1 nicht reagiert: Feststellungsklage zur Unwirksamkeit einzelner Klauseln; ggf. Leistungsklage auf MaBV-konformen Ratenplan und Sicherheitsleistung.

Stufe 4 — Notaraufsicht / Notarhaftung. Beschwerde bei der Notaraufsicht des Kammergerichts; bei Vermögensschaden Schadensersatzklage nach § 19 BNotO. Stufe 4 kommt insbesondere in Betracht, wenn der Vertrag in der konkreten Form bei anderen Erwerbern desselben Projekts ebenfalls beurkundet wurde.

Stufe 5 — Rückabwicklung. Nur als ultima ratio, wenn die Bauträgerin keinerlei Bewegung zeigt. Voraussetzung: Nichtigkeit des Gesamtvertrages nach § 139 BGB infolge Aushöhlung des Verbraucherschutzes.

Honorarvereinbarung (Auszug)

Vorgehensweise nach Stundensatz 380,00 EUR netto, Sekretariatspauschale 25,00 EUR je Mandatsschreiben. Stufe 1 wird voraussichtlich 14 bis 22 Stunden veranschlagt. Stufen 2 bis 4 werden mit separatem Kostenvoranschlag begleitet. Schadensersatzklage nach § 19 BNotO erfolgt nach RVG.